⚠ Подготовлена редакция документа с изменениями, не вступившими в силу

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 28.12.2025, с изм. от 17.02.2026) "О защите прав потребителей" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2026)

Статья 26.1. Дистанционный способ продажи товара

(введена Федеральным законом от 21.12.2004 N 171-ФЗ)

Перспективы и риски споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 26.1

Развернуть

1. Договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления потребителя с предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными исключающими возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора (дистанционный способ продажи товара) способами.

Как осуществляется дистанционная торговля через интернет-магазин

(в ред. Федерального закона от 25.10.2007 N 234-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

2. Продавцом до заключения договора должна быть предоставлена потребителю информация об основных потребительских свойствах товара, об адресе (месте нахождения) продавца, о месте изготовления товара, о полном фирменном наименовании (наименовании) продавца (изготовителя), о цене и об условиях приобретения товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора.

Каковы последствия непредоставления информации о товаре

Информация об обязательном подтверждении соответствия товара доводится продавцом до сведения потребителей путем размещения в описании товара ссылки на страницу сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",

содержащую запись о сертификате соответствия и (или) декларации о соответствии в реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии и (или) Едином реестре.
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2024 N 546-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
П. 3 ст. 26.1 признан частично не соответствующим Конституции РФ (Постановление КС РФ от 17.02.2026 N 7-П). О правовом регулировании до внесения соответствующих изменений см. п. 5 Постановления.

3. Потребителю в момент доставки товара должна быть в письменной форме предоставлена информация о товаре, предусмотренная статьей 10 настоящего Закона, а также предусмотренная пунктом 4 настоящей статьи информация о порядке и сроках возврата товара.

В случае, если информация об обязательном подтверждении соответствия товара доведена продавцом до сведения потребителей путем размещения в описании товара ссылки на страницу сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись о сертификате соответствия и (или) декларации о соответствии в реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии и (или) Едином реестре, указанная информация в момент передачи товара потребителю может не предоставляться.
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2024 N 546-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
П. 4 ст. 26.1 признан частично не соответствующим Конституции РФ (Постановление КС РФ от 17.02.2026 N 7-П). О правовом регулировании до внесения соответствующих изменений см. п. 5 Постановления.

4. Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение семи дней.

Каков порядок возврата товара, купленного дистанционно

В случае, если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, потребитель вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента передачи товара.

Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и

условия покупки указанного товара. Отсутствие у потребителя документа, подтверждающего факт и условия покупки товара, не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у данного продавца.

Какие документы доказывают факт покупки товара у конкретного продавца

Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем.

При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования.

5. Последствия продажи товара ненадлежащего качества дистанционным способом продажи товара установлены положениями, предусмотренными статьями 18 - 24 настоящего Закона.

Новости

3 октября

Минздрав подготовил новые правила медосвидетельствования водителей

2 октября

Доплата госпошлины при увеличении суммы иска: проект об изменении порядка внесен в Госдуму

Не пропустите

Видеосеминары КонсультантПлюс для юриста: выпуски за III квартал 2026 года

1 октября

Поправки об увеличении многих штрафов по КоАП РФ поступили депутатам на рассмотрение

30 сентября

ЦБ РФ советует банкам не затягивать с отменой приостановки использования электронных средств платежа

29 сентября

Президент ограничил доступ к некоторой информации о ТЭК

Все новости →